

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2124/2532

นางรุ่งนภา แซ่อึ้ง
นายเพียว เตมีประเสริฐกุล หรือเตมี
ประเสริฐกิจ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 350, มาตรา 914, มาตรา 989

จำเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจากโจทก์โดยชำระด้วยเงินสดบางส่วน ที่เหลือชำระด้วยเช็คผู้ถือซึ่งจำเลยที่ 2 ลงชื่อส่งจ่ายชำระหนี้ค่าหมูที่จำเลยที่ 2 ซื้อจากจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ลงชื่อสลักหลังเช็คดังกล่าวด้วย แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 2 จึงออกเช็คผู้ถืออีก 2 ฉบับให้โจทก์แทนเช็คฉบับเดิม โดยจำเลยที่ 1 มิได้ลงชื่อสลักหลังธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับ ดังนี้ การที่จำเลยที่ 1 เอาเช็คของจำเลยที่ 2 มาชำระหนี้ให้โจทก์ เมื่อโจทก์ยังไม่ได้รับเงินตามเช็คเพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินนี้จึงไม่ระงับไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 แม้จำเลยที่ 2 จะออกเช็คใหม่ 2 ฉบับพร้อมทั้งให้ดอกเบี้ยด้วยและเอาเช็คเก่าคืนไปโดยจำเลยที่ 1 มิได้ลงชื่อสลักหลังก็ตามก็ถือไม่ได้ว่ามีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับอีก จำเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดชอบหนี้ตามสัญญาซื้อขายส่วนจำเลยที่ 2 รับผิดชอบเช็ค

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๖๐,๗๕๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗ ครั้งต่อปีในต้นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ชำระหนี้เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗ ครั้งต่อปีนับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๗ จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยที่ ๑ นำสืบ พังได้ว่า จำเลยที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้างจากโจทก์เป็นเงิน ๖๓,๔๘๕ บาท จำเลยที่ ๑ ชำระเงินสด ๓,๔๘๕ บาท ส่วนที่เหลือเอาเช็คผู้ถือซึ่งจำเลยที่ ๒ ลงชื่อส่งจ่ายชำระหนี้ค่าหมูที่จำเลยที่ ๒ ซื้อจากจำเลยที่ ๑ จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาทจำเลยที่ ๑ ลงชื่อสลักหลังเช็คชำระหนี้ให้ โจทก์ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ ๑ จึงพาจำเลยที่ ๒ มาพบนายธนาแช่ อึ้งน้องโจทก์ แล้วจำเลยที่ ๒ ออกเช็คผู้ถือของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาระยอง จำนวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗ และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ ส่งจ่าย เงินฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท แล้วรับเช็คฉบับ ๖๐,๐๐๐ บาท คืนไปโดยจำเลยที่ ๑ มิได้

ลงชื่อสลับหลัง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ธนาคารปฏิเสธรการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับ

จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า กรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนตัวลูกหนี้จากจำเลยที่ ๑ มาเป็นจำเลยที่ ๒ แล้ว จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยที่ ๑ เอาเช็คของจำเลยที่ ๒ มาชำระหนี้ให้โจทก์นั้น เมื่อโจทก์ยังไม่ได้รับเงินตามเช็คเพราะธนาคารปฏิเสธรการจ่ายเงิน หนี้จึงไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒๑ แม้จำเลยที่ ๒ จะออกเช็คใหม่ ๒ ฉบับ พร้อมทั้งให้ดอกเบี้ยและเอาเช็คเก่าคืนไปโดยจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ลงชื่อสลับหลังก็ตาม ถือไม่ได้ว่ามีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ เมื่อธนาคารปฏิเสธรการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับอีก จำเลยที่ ๑ ยังคงต้องรับผิดชอบในหนี้ตามสัญญาซื้อขาย ส่วนจำเลยที่ ๒ รับผิดชอบตามเช็ค ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงวิทยุ-สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ